

1. 업무개요

국가물산업클러스터사업단(이하 “사업단”이라 함)은 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」 제15조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성·운영 등) 제1항1)에 따라 국가에서 조성한 물산업 실증화 시설 및 집적단지(이하 “국가물산업클러스터”라 함)를 같은 법 시행령 제20조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영 위탁 등) 등2)에 근거하여 ■■부로부터 0000년 0월부터 현재까지 위탁받아 운영하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「복무관리지침」의 ‘초과근무의 명령 및 승인’ 조항에 따르면, 이사장은 업무의 시급성 및 업무량 등을 고려하여 사무 처리상 긴급을 요할 때 당해 직원과 합의한 경우에 한하여 초과근무를 명할 수 있다고 규정하고 있다.

같은 지침에 의하면, 초과근무자는 경영정보시스템(MIS)을 통해 명령권자(부장)의 사전 승인을 받아야 하며, 근무 종료 시에는 퇴근처리를 포함한 확인 절차를 준수해야 한다. 또한, 휴일 근무 시에도 근로시간을 준수하여야 한다고 명시하고 있다.

1) 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」 제15조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성·운영 등)

① 국가 또는 지방자치단체는 물산업 진흥과 물기업의 경쟁력 강화를 위하여 다음 각 호의 시설·단지를 포함하는 물산업 실증화 시설 및 집적단지를 조성하여 운영할 수 있다.

2) 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률 시행령」 제20조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영 위탁 등)

① 중앙행정기관의 장은 법 제15조제3항에 따라 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영 업무를 위탁할 전문기관을 선정한 경우에는 위탁받는 전문기관과 위탁 내용을 관보에 고시해야 한다.

「물산업 실증화 시설 및 집적단지(물산업 클러스터) 운영 위탁 고시(■■부고시 제0000-00호)」

1. 위탁받는 기관: 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단

「초과근무수당(시간외, 휴일, 야간) 지급지침」 지급시간수의 계산³⁾에 따르면, 초과근무수당 지급 계산은 근로시간이 0시간인 경우에는 00분 이상의 휴게시간을 적용하고, 0시간 한도 범위 내에서 매분단위까지 합산하여 산정하도록 하고 있다.

따라서, 사업단 임직원은 경영정보시스템(MIS)을 통해 초과근무를 사전 승인받은 후 근무해야 하며, 휴일 근무 시에도 근로시간과 휴게시간을 정확히 준수해야 할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사에서는 사업단 직원들의 휴일 초과근무 출·퇴근 처리 현황과 개인 차량 입·출입 기록을 대조하여, 초과근무가 적정하게 이뤄졌는지 확인하였다.

그 결과 ㉠㉠㉠ 등 0인이 휴일 초과근무를 신청하고 근무지를 벗어난 외출 시간(0시간 00분에서 0시간 00분 동안)을 포함하여 초과근무 출퇴근 처리를 한 사실을 [표 1]과 같이 확인하였다.

[표 1] 0000년 초과근무(보상휴가 포함) 적정성 확인 자료

순번	구분	직원명	근무일 (요일)	승인 구분	차량 진입	차량 진출	출근 처리	퇴근 처리	근로 시간	휴게 시간	외출 시간
1	초과 근무 (수당)	㉠㉠㉠	00/00 (-)	사후	00:00 00:00	00:00 00:00	00:00	00:00	0:00	-	0:00
2		㉢㉢㉢	00/00 (-)	사전	00:00 00:00	00:00 00:00	00:00	00:00	0:00	-	0:00
3		㉡㉡㉡	00/00 (-)	사후	00:00 00:00	00:00 00:00	00:00	00:00	0:00	-	0:00
4		㉡㉡㉡	00/00 (-)	사전	00:00 00:00	00:00 00:00	00:00	00:00	0:00	-	0:00
5		㉡㉡㉡	00/00 (-)	사후	00:00 00:00	00:00 00:00	00:00	00:00	0:00	-	0:00

3) 3. 지급기준-가. 시간외·휴일근무수당(보수규정세칙 제8조)-4) 지급시간수의 계산-가) 시간외근무수당-휴무일의 시간외근무

순번	구분	직원명	근무일 (요일)	승인 구분	차량 진입	차량 진출	출근 처리	퇴근 처리	근로 시간	휴게 시간	외출 시간
6	초과 근무 (보상 휴가)	㉠㉠㉠	00/00 (-)	사후	00:00	00:00	00:00	00:00	0:00	00분	0:00
					00:00	00:00					
7		㉠㉠㉠	00/00 (-)	사전	00:00	00:00	00:00	00:00	0:00	00분	0:00
					00:00	00:00					

㉠㉠㉠는 0000년 0월 00일(-, 사후승인)에 개인 차량으로 00:00에 출근했으며, 경영정보시스템(MIS) 초과근무 출근처리를 00:00에 완료한 뒤 00:00부터 0시간 00분간 개인차량으로 외출(차량 진·출입 시간 기준)하였다가 00:00에 복귀하여 00:00에 퇴근처리를 했다. 또한, 0000년 0월 00일(-, 사후승인)에는 0시간 0분, 00월 00일(-, 사전승인)에는 0시간 00분가량 외출했으나, 이 외출시간을 제외하지 않고 초과근무를 인정받은 사실이 확인되었다.

㉢㉢㉢는 0000년 0월 00일(-, 사전승인)에 개인 차량으로 0:00에 출근, 00:00에 MIS를 통해 초과근무 출근처리를 하고 00:00에 외출한 뒤, 0시간 00분 후인 00:00에 복귀해 00:00에 퇴근처리를 했다. 이 외출시간 전후가 모두 초과근무로 처리되었으나, 실제 근무하지 않은 시간에 대한 별도 조정이 이루어지지 않았다.

㉡㉡㉡은 0000년 00월 00일(-, 사후승인) 개인 차량으로 00:00에 출근, 00:00에 초과근무 출근처리를 완료한 뒤 00:00부터 약 0시간 00분간 외출하였다가 00:00에 복귀하여 00:00에 퇴근처리를 했다. 0000년 00월 0일(-, 사전승인)에는 0시간 00분, 00월 00일(-, 사후승인)에는 0시간 00분간 외출한 시간을 포함해 초과근무를 인정받은 사례도 추가로 확인되었다.

그리고 경영정보시스템(MIS) 휴게시간 부여 방식을 확인한 결과, 공단은 휴일 초과근무 시 [표 2]와 같이 보상 유형(수당 또는 보상휴가)에 따라 별도의 휴

게시간을 부여하고 있었다. 휴일 초과근무(수당) 시에는 별도의 휴게시간을 부여하지 않고 있으나, 실제 근무자들은 식사나 기타 사유로 외출하여 실질적인 휴게시간을 가졌음에도 이를 근로시간으로 처리하였다.

[표 2] MIS 초과근무 휴게시간 부여 방식

구분	보상 유형	평일	휴일
초과근무	수당	· 0시간 초과근무 시 00분 · 0시간 이상 시 00분	· 휴게시간 없음
	보상휴가		· 0시간 초과근무 시 00분 · 0시간 이상 시 00분

또한, 휴일 초과근무(보상휴가) 시 0시간 초과 근무에는 00분, 0시간 이상 근무에는 00분의 휴게시간을 부여하고 있으나, 일부 직원들은 이를 초과하여 외출한 시간을 근로시간에 산입하였다.

따라서, 사업단은 휴일 근무 시 초과근무 승인 절차를 강화하고, 외출·복귀 기록 관리를 철저히 하여 실제 근로시간만 인정되도록 할 필요가 있다.

또한, ○○○○본부 ★★★★★처 □□□□부는 초과근무(수당·보상휴가)의 휴게시간 기준을 재검토하여, 두 근무 형태 간 적용 기준이 합리적이고 일관성 있게 운영되도록 조치할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(★★★★처장)는 초과근무를 반복적으로 부적정하게 처리한 국가물산업클러스터사업단 ◇◇◇◇◇처 ▼▼▼▼▼부 ❖급 ©©©, 국가물산업클러스터사업단 ◇◇◇◇◇처 ◁◁◁◁◁부 ♣급 ⒶⒶⒶ에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. 【경고】

② 경영기획이사(★★★★처장)는 초과근무를 부적정하게 처리한 국가물산업클러스터사업단 ○○○○○○처 ▲▲▲▲부 ❖급 ㉠㉠㉠에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

③ 국가물산업클러스터사업단장(○○○○○○처장 및 ◇◇◇◇◇처장)은 부적정하게 처리된 초과근무 내역을 복무관리지침에 부합하도록 시정하시기 바랍니다. 【시정(기타)】

④ 국가물산업클러스터사업단장(○○○○○처장)은 직원의 휴일 근무 시 초과근무 승인 절차 및 외출·복귀 기록을 철저히 관리하도록 소속직원을 대상으로 교육을 실시하시기 바랍니다. 【권고】

⑤ 경영기획이사(★★★★처장)는 초과근무 시 평일과 휴일에 적용되는 휴게시간 기준이 상이하므로, 기준이 일관되게 운영될 수 있도록 재검토하시기 바랍니다. 【통보】